

取得报酬、享受社会保险和福利的权利等。享有平等就业权是劳动者人格独立和意志自由的表现，侵害劳动者的平等就业权会极大地伤害劳动者的人格尊严，进而对人的精神健康、身体健康造成损害。《中华人民共和国就业促进法》第三条也规定，劳动者就业，不因民族、种族、性别、宗教信仰等不同而受歧视。明确将“民族、种族、性别、宗教信仰”列为认定用人单位是否构成不合理差别对待的事由。那么平等就业权中的“平等”是否意指毫无差别？是否所有的差异都构成就业歧视？实践中，由于用人单位的特殊性质、工作种类的特殊化等因素，用人单位需要设置差异化录用标准，此类行为是否构成就业歧视，应具体考量以下因素：

一是用人单位自身的特殊性。以本案为例，用人单位某医院系事业单位，与一般的用人单位相比，其招聘工作对平等、合法、合规有更严格的要求，其体检标准应以具体的规范为依据。在现行法律、法规对事业单位招聘的体检标准并未有具体统一规定的前提下，事业单位招聘体检参照适用公务员标准，使得招聘体检工作有章可循，保证了招聘工作的有序开展。此外，某医院根据其主管机关的招聘工作要求，参照《公务员录用体检通用标准(试行)》等文件的标准进行体检工作并无不当。要将用人单位自身是否存在特殊性，作为判断用人单位是否存在就业歧视的重要考量因素，去判断用人单位的区别对待行为是否合理，而非将用人单位的所有区别对待行为均视为就业歧视。

二是招录条件及流程是否合理合规。用人单位的招录标准必须依法告知劳动者，向劳动者明确招录的具体要求，流程必须公开透明。本案中，市卫健委于事前一定期限内明确向社会公众告知其适用公务员体检标准，梁某亦据此报名参加某医院的招聘，应视为其接受相关招聘要求。在能够认定梁某患有xx×炎，且其明知《公务员录用体检通用标准(试行)》将此列举为体检不合格的情形，某医院据此判定梁某体检不合格并不予录用，系执行市卫健委发布的招考简章规定，不属于就业歧视。

三是职业本身的内在要求。部分职业对劳动者的体质、专业技能、工作技能、职业资格等有特殊的要求。例如，高强度的矿井地下作业要求为男性，医

生、律师从业需要有相应的职业资质等。在此基础上，用人单位实施的区别对待行为，系从职业本身的内在要求出发，其要求与工作岗位具有内在关联性，不构成就业歧视行为。

四是用人单位是否存在主观过错，劳动者是否因用人单位的区别对待行为遭受了不利的侵害后果。如用人单位简单基于劳动者的性别、地域等原因而在劳动者就业时给予区别对待，使得劳动者无法获得平等的就业机会，阻碍其合法地获得社会资源、参与分配，劳动者感到人格受到排斥和侮辱，乃至产生精神损害，在此种情形下，劳动者享有停止侵害、消除影响、赔礼道歉、精神损害赔偿等请求权，有权要求用人单位承担相应的民事责任。

编写人：福建省厦门市湖里区人民法院 陈辉峰 谢逸萱

声音利益的法律性质及侵权形态的认定

——邢某某诉龙某某网络侵权责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广州互联网法院(2023)粤0192民初2432号民事判决书

2. 案由：网络侵权责任纠纷

3. 当事人

原告：邢某某

被告：龙某某

【基本案情】

邢某某系电商主播。2022年11月至12月，龙某某使用案涉账号在某短视

频平台发布含邢某某姓名、肖像、声音的视频102个，视频标题为《#邢某#KN95 口罩#n95 口罩#……》《#邢某#优质农产品#助农#五常大米……》等，内容为经剪辑的邢某某在直播间介绍口罩、大米等商品的口述解说直播视频片段。视频内设置有“同款”商品链接，消费者点击链接后会进入不同短视频平台商户运营的商品购买页面。购买页面显示：售价28.9元至29.9元的口罩销量约2万；售价为29.9元至118元的大米销量达到数十万。现案涉视频均已被删除。邢某某认为龙某某未经其授权或同意，擅自在短视频平台账号发布含有邢某某姓名、肖像、声音的直播切片，以达到吸引用户流量、增加商品销量的目的，严重侵害其姓名权、肖像权、声音利益，请求龙某某赔偿经济损失(含合理开支)45000元。

【案件焦点】

龙某某是否侵害了邢某某的姓名权、肖像权及声音利益。

【法院裁判要旨】

广州互联网法院经审理认为：

一、龙某某是否侵害了邢某某的姓名权、肖像权、声音利益

关于姓名权。自然人有权依法许可他人使用自己的姓名，未经自然人许可，他人不得擅自使用其姓名。案涉视频虽然未直接使用邢某某的姓名，而是以“邢某”代称邢某某，但邢某某作为有一定知名度的电商直播带货主播，其长期使用“邢某”作为网络昵称并以此称号进行带货，一般社会公众会将“邢某”与邢某某联系起来，认为“邢某”即指向邢某某。案涉视频使用“邢某”作为视频标题销售商品，会让社会公众认为案涉销售的商品即为邢某某推荐，造成公众混淆。龙某某未经许可使用邢某某网名，侵害了邢某某的姓名权。

关于肖像权。肖像权人具有依法制作、使用、公开、许可他人使用肖像的积极权能，同时有禁止他人未经本人许可使用肖像的消极权能。龙某某未经邢某某许可，在案涉商品链接中使用含有邢某某肖像的直播视频剪辑片段用以推广类似商品，构成对邢某某肖像的商业使用，侵害了邢某某肖像中包含的商业

价值利益，不属于法律规定的合理使用情形，构成对邢某某肖像权的侵害。

关于声音利益。自然人的声音是一种人格利益，受人格权保护。每个自然人个体的声音都具有一定特殊性，声音也因此具有一定的身份识别功能，可以对外展示个人行为和身份，具有一定的人格属性。在互联网时代，声音不仅承载精神利益，也包含一定的经济价值，能够成为商业化利用的对象。邢某某作为电商直播带货主播，在直播过程中通过其独特的嗓音、流畅的表达、声音中传递的饱满热情等展示商品，提高消费者的购买欲望，其声音不仅承载其个人的精神利益，也因其特有的感染力而具有一定的经济价值。龙某某未经许可在案涉短视频中使用邢某某的声音，通过“搬运”邢某某推荐同类商品时的声音到案涉视频中，以达到邢某某为其销售的案涉商品做推荐的目的，使得邢某某可因许可其声音使用而获得的经济利益减少，也可能会让社会公众对邢某某的形象产生质疑，侵害了邢某某的声音利益。

综上，龙某某侵害了邢某某的姓名权、肖像权及声音利益。

二、龙某某应如何承担民事责任

邢某某作为具有一定知名度的电商主播，其肖像、姓名、声音利益具有相应的经济价值。龙某某对邢某某肖像权、姓名权、声音利益的使用会让不明真相的社会公众误认为邢某某为龙某某销售的商品作推荐，致使邢某某人格权权能中包含经济利益的部分受损，应当对非法使用邢某某肖像、姓名、声音利益造成的经济损失予以赔偿。邢某某提交了其因本案诉讼支付的律师费凭证，综合考虑龙某某对邢某某肖像、姓名、声音的具体使用方式、数量、商品销量、侵权持续时间、邢某某的知名度等因素，依法酌定龙某某赔偿邢某某经济损失8000元(含合理开支)。

广州互联网法院依照《中华人民共和国民法典》第一千零一十二条、第一千零一十四条、第一千零一十七条、第一千零一十八条、第一千零一十九条第一款、第一千零二十三条第二款、第一千一百八十二条，《最高人民法院关于审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》第十二条第一款规定，判决如下：

一、被告龙某某赔偿原告邢某某经济损失8000元(含合理开支);

二、驳回原告邢某某的其他诉讼请求。

宣判后,双方当事人均未上诉,一审判决生效。

【法官后语】

本案系网络领域中行为人为提高自己的商品销售量,未经许可擅自“搬运”他人直播片段,侵害他人声音利益的新型纠纷。声音利益作为一项“新型权利”,虽然《中华人民共和国民法典》第一千零二十三条为裁判此类新型案件提供了规范依据,但仅是对声音利益的保护作出参照适用的规定,缺乏具体化指引。本案基于自然人声音作为独立人格利益之地位,明确声音受法律保护应以该声音具备可识别性为基础前提,参照肖像权保护规定确立声音利益侵权成立的裁判规则,为在司法实践中认定声音利益侵权提供参考,并补强论证了声音的财产利益具有保护上的正当性,可为类似声音利益侵权纠纷之审查认定提供参考。

一、自然人的声音是具有相对独立性的人格利益

从法解释论的视角对《中华人民共和国民法典》第一千零二十三条予以解读可知:第一,自然人声音尚不属于独立的具体人格权。《中华人民共和国民法典》未采用“声音权”的术语,可见并未将声音利益确立为独立的人格权,而是通过类推适用有名权利的保护规范,以达到保护与有名权利客体相似的“新型权利”客体的目的。第二,自然人声音不同于一般人格权。声音具有明显的特征标识与侵害方式,其所涵盖的内容能够与一般人格权形成明显区分。而一般人格权的抽象程度更高、侵害方式不明,其所涵盖的人格利益具有大体相似的内容,欠缺独立性。故对声音的保护应当参照肖像权的保护模式,使自然人的声音利益获得更妥当、充分的保护。第三,自然人声音具有获得独立保护的价值。声音与姓名、肖像等同属标表型人格权,是能够标识自然人身份的人格标识。就人格利益而言,声音具有独特性和识别性,足以成为一项独立的人格利益;就经济价值而言,声音侵权导致的损失具有可计算性,声音被侵权导致权利人财产利益受损的应当也能够得到合理赔偿。故即使自然人声音尚不

属于具体人格权，但将自然人声音视为独立人格利益进行保护具备正当性和实操性。

本案中，邢某某系具有一定知名度的直播电商主播，龙某某未经许可“搬运”邢某某推荐同类商品时的良好形象、独特声音到案涉视频中，致使听众混淆，以期获得更大的经济利益。龙某某的该侵权行为虽然同时涉及邢某某的姓名、肖像及声音等多种人格权益，但不可否认邢某某的独特声音是影响其带货能力的关键因素，应单独得到保护。本案从司法实践的角度明确自然人的声音是一种独立的人格利益，受人格权制度保护。

二、声音保护以可识别性为前提

声音利益之所以能够作为一种人格利益，彰显自然人个体所具备的特殊性，在于声音具备可识别性，即该声音能够指向特定主体。针对声音的侵害行为均以该声音具备可识别性为基础前提，若声音混淆，难以区分声音归属主体，则相关声音的权益主张无疑沦为空谈。对于识别性的标准可从两个角度考虑：第一，区分名人和非名人声音的可识别性标准。名人的声音传播范围较为广泛，影响力更强，具有的商业价值也更高，因此，在认定其可识别性时，需要适用较为严格的普通人识别标准。而一般人的声音在普通大众面前很难具有可识别性，只有在其社交范围内的特定人耳中，才会是“特别”的存在。为了保护每个人的声音，非名人的声音宜适用社交特定人识别标准。第二，区分特定行业领域声音的可识别性标准。如果某个自然人的知名度仅限于某一行业（如主播行业），则以该业界的普通听众能否识别来加以判断，而不是以社会一般听众能否识别来判定。唯有如此，才可以对声音的可识别性进行合理的认定。

本案中，邢某某系某短视频平台主播，在电商领域拥有一定知名度，但其知名度尚未达到众所周知程度，而是限于观看其直播的特定群体中，故应以该业界的普通听众能否识别邢某某的声音来判断其声音的可识别性。从业界听众角度，邢某某在直播过程中通过其独特的嗓音、流畅的表达、声音中传递的饱满热情等展示商品，提高消费者的购买欲望，其声音具有可识别性。

三、恶意嫁接主播带货口播属于擅自利用他人声音的侵权行为

因声音不属于具体人格权，声音利益的侵害方式未得到法律明文规定，仅参照适用肖像权保护的有关规定。因此，较为典型的声音利益侵害方式有：擅自录制他人声音；擅自利用他人声音；擅自公开他人声音；非法剪辑他人声音。

行为人实施上述侵权为的，还要考虑是否存在合理使用阻却行为违法性的问题。《中华人民共和国民法典》第九百九十九条规定了人格权的合理使用规则，即为公共利益实施新闻报道、舆论监督可以合理使用民事主体的姓名、名称、肖像、个人信息等。在解释上，应认为这里的“等”包括声音；第一千零三十六条规定了肖像权合理使用的补充与细化制度，声音也需要依据其特殊用途设置细化的合理使用规则。具体来说：第一，以个人学习、课堂教学、艺术欣赏、科学研究为目的，使用他人已经公开的声音，不具有利用该声音所蕴含经济利益的高度可能性的情况下，该声音使用行为构成合理使用。第二，与肖像权相似，基于新闻报道和履行职务的目的，可以录制、使用或公开声音，无须权利人的同意。第三，对于维护公共利益或其本人利益的情形，使用或公开其声音，无须权利人的同意，但在维护其本人利益的情形，其范围要比肖像权更窄，因为声音的可识别性要弱于肖像。第四，对于《中华人民共和国民法典》第一千零二十条第四项关于展示特定公共环境的规定，更多地适用于名人，而不适用于普通人，因为一般而言普通人声音的可识别性比名人要弱。

恶意嫁接主播带货口播显然不构成对声音的合理使用。本案中，龙某某未经许可将邢某某推荐同类商品时的直播切片“搬运”至其销售页面，伪造成邢某某为其销售的商品带货的假象，以达到增加商品销售量、提高商品销售额等目的，构成擅自利用他人声音，侵害了邢某某对其声音享有的财产性利益。而且，案涉邢某某带货的直播切片虽然是已合法公开的音视频，但龙某某以营利为目的进行使用，让人产生邢某某与其产品之间存在关联的错觉，贬损了邢某某声音的广告价值，不属于合理使用范畴，构成侵害邢某某的声音利益。

编写人：广州互联网法院 麦应华 许燕玲

可标识个人身份的影视原声 受声音权益保护的法律适用和认定标准

——孙某某诉甲科技公司、乙科技公司声音保护、一般人格权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

成都铁路运输中级法院(2023)川71民终839号民事判决书

2. 案由：声音保护纠纷、一般人格权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):孙某某

被告(上诉人):甲科技公司、乙科技公司

【基本案情】

孙某某系影视演员。某电视剧系由孙某某主演的一部警匪电视剧，“某某买瓜”是其中的一段情节，剧中孙某某饰演的角色“某某”未使用配音演员。

2021年8月31日，甲科技公司开发完成“某游戏软件V1.0”。甲科技公司在Txx游戏平台上注册账号为“某工作室”，该账号系案涉游戏在Tx×游戏平台的供应商；乙科技公司系案涉游戏在应用程序商店中的供应商。某游戏内存一段长约29秒的游戏视频内容，孙某某举示的取证保全视频中，分别包含应用商店和Txx游戏论坛中案涉游戏的预览视频与下载游戏后在应用程序内的游戏视频，其中平台预览视频与游戏应用程序内视频声音语速、音色存在明显差异。孙某某主张其中游戏应用程序内视频声音系其本人声音。案涉游戏在Tx×游戏平台中“开发者的话”界面显示“众所周知，我们喜欢玩梗，万物皆可游

戏是我们的理念，这次某某买瓜的梗这么经典我们又忍不住玩了起来……”玩家评论页面中多次提到“某哥”“孙某”等称呼。

【案件焦点】

1.案涉游戏中的声音是否具有可识别性；2.原告孙某某是否享有依法受保护的声音权益；3.被告是否构成对原告声音权益的侵害；4.被告的案涉行为是否侵害原告孙某的一般人格权。

【法院裁判要旨】

成都铁路运输第一法院经审理认为：

一、甲科技公司、乙科技公司是否侵害孙某某的声音权益

(一)案涉游戏中的声音是否具有可识别性

基于对声音保护系参照适用肖像权保护的有关规定，依法受声音权益保护的声音应具备“可识别性”。孙某作为知名影视演员，对其声音的识别应当以一般社会公众认知作为识别标准，将识别范围确定为一般社会公众而非特定人群范畴。在案涉游戏评论区中游戏玩家留言多次提及“某哥”“孙某某”。在一般社会公众的认知范围内，普通玩家可以识别出案涉游戏音频系孙某某的声音。此外，通过将案涉音频与某电视剧原音进行比对，结合甲、乙二公司关于“识别指向的是某电视剧中的角色”等抗辩意见，能够确认案涉音频来源于某电视剧中的原音片段，在排除存在配音演员的情况下，声音的主体可以对应到剧中角色的演员，综上，案涉音频可以与孙某某产生对应联系，具备可识别性。

(二)孙某某是否享有依法受保护的声音权益

自然人的声音，是自然人利用发声器官振动所产生的能够被听觉识别的波，因音色、音调、音量不同，具有唯一性和稳定性。声音作为特定人的外在表征，同肖像一样，系标表自然人的人格标志，具有人格权属性。参照肖像权保护的规定，自然人声音权益是以声音所体现的人格利益为主要内容的民事权益，关系着自然人的人格尊严及形象评价，其权利内容包括声音的制作、声音的使用、声音的公开以及声音的许可等。应当注意的是，对于自然人声音保护的客体系

能够识别指向某个具体自然人的声音本身，既非声音的载体形式，也非声音所表现出来的内容。声音本身作为特定人的外在表征，特定人所享有的人格利益通过声音这一表现形式得以体现，该种表征一方面承载着自然人的精神利益，另一方面又包含着一定的经济利益，故孙某某享有受保护的声音权益。

本案中，甲、乙二公司抗辩其案涉行为应属于《中华人民共和国著作权法》中“表演者权”的权利规制范畴，不应适用人格权保护的规定。首先，无论是影视剧作品或是公开的代言广告，声音权益主体对于能够经过比对识别、联系到其自身的声音，都依法享有受保护的权益；其次，声音权益与表演者权在保护客体中存在明显区分，表演者权和声音权益是单独且分开的权利，应当平等获得保护；最后，甲、乙二公司未经孙某某本人同意、未取得孙某某许可使用其表演作品的著作权人授权同意，制作或发布带有孙某某声音的游戏，孙某某有权就其声音权益请求法律保护。

（三）甲、乙二公司是否构成对孙某某声音权益的侵害

案涉游戏声音源于影视原声，被告甲科技公司既未取得影视作品著作权人的同意，亦未取得孙某某本人的同意，在其开发的游戏中使用了带有孙某某声音的音频用作游戏配音，通过“玩梗”的方式吸引玩家流量，用于商业化使用，明显不属于对声音合理使用的范畴，构成对孙某某声音权益的侵权。乙科技公司在未取得影视作品著作权人或表演者本人同意的情况下，将案涉游戏在应用商店上架发布的行为亦构成声音权益侵权。

二、关于甲、乙二公司的案涉行为是否侵害孙某某的一般人格权

一般人格权是相对于具体人格权而言的法律概念，具备高度的抽象性与概括性，属于对自然人人格保护的“兜底”性权利，既是孕生具体人格权的土壤，亦独立于具体人格权之外，为社会发展中可能出现的新型人格利益上升为独立的权利形态预留法律空间。在现行法未就相关权益保护作出具体规定时，当事人基于人身自由与人格尊严为基础的其他人格利益受损而寻求法律保护的，应当适用一般人格权保护的规定。因此，就一般人格权保护的适用，应当基于发生侵害不能为具体人格权所包含的人格利益的行为为前提，且受侵害的人格

利益符合一般人格权所承载的价值。权利人行使的请求权无法被具体人格权规定所涵盖的，应当适用一般人格权保护的规定。案涉游戏的人物形象要素设计实际来源于电视剧中的角色“刘某某”的设定，在游戏制作中也未明显偏离原剧设定，从行为后果看，虽在游戏画面中插入了包含孙某某本人声音的影视原音，但该游戏角色指向的是电视剧中人物“刘某某”。无法将案涉游戏角色形象中的反派人格形象定义为对孙某某本人的社会认识与评价，即对案涉游戏中反面角色的价值评价，并不当然等同于对孙某某的人格价值和社会价值的认识 and 评价。基于此，因识别指向的关系中断，孙某某关于一般人格权侵权的主张不能成立。

三、甲科技公司、乙科技公司应当承担何种民事责任

甲科技公司作为案涉游戏制作者、发布者，乙科技公司作为案涉游戏的发布者，孙某某主张其承担共同侵权责任成立。关于甲、乙二公司责任承担的具体方式，本院评析如下：

关于赔礼道歉。综合考虑案涉游戏的发布平台及影响范围，本院酌定由甲、乙二公司在Tx×游戏论坛中使用案涉游戏发布账号“某工作室”发布对孙某某赔礼道歉的声明，保留期限酌定为十五日，道歉内容须经本院审核。

关于赔偿损失。本案当事人未举证证明被侵权人因侵权行为受到的损失或者侵权人因此获得的利益。基于本案系声音权益侵权，在衡量经济赔偿时仅需考虑声音本身，即声音对应自然人的知名度、声音可识别性、声音本身的商业化利用价值。对于声音的载体即某电视剧的知名度、商业价值，声音的内容即剧本台词、网络热梗不属于本案衡量经济损失的考量因素。基于此，综合考量孙某某个人的知名度、侵权人的主观过错、侵权行为的持续时间、案涉声音对游戏商业化使用的影响程度、侵权行为的表现形式、侵权行为的影响范围及后果等因素，酌定甲科技公司、乙科技公司赔偿孙某某经济损失30000元。

成都铁路运输第一法院依照《中华人民共和国民法典》第一百零九条、第一百一十条、第一百七十九条、第九百九十条、第一千条、第一千零一十八条、第一千零一十九条第一款、第一千零二十三条第二款、第一千一百六十八条、

第一千一百八十二条、第一千一百八十三条,《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第六十七条第一款规定,判决如下:

一、被告甲科技公司、被告乙科技公司于本判决生效之日起十日内在Tx×游戏论坛中使用账号“某工作室”发布对原告孙某赔礼道歉的声明(道歉声明保留时间不得少于十五日,赔礼道歉内容须事先经本院审查);

二、被告甲科技公司、被告乙科技公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告孙某经济损失30000元;

三、驳回原告孙某的其他诉讼请求。

孙某某和甲科技公司、乙科技公司均不服一审判决,提起上诉。

成都铁路运输中级法院经审理认为:关于本案适用声音权益是否恰当。著作权项下的“表演者权”和人格权属性的“声音权益”各自具有独立的内容,声音作为特定的外在表征,自然人是否享有声音权益,关键要考察作品中的声音是否“可识别”,如果作品中的声音具备可辨认性、能够指向具体自然人,则声音权益主体就享有受保护的民事权益。在案涉游戏评论区中游戏玩家留言多次提及“某哥”“孙某某”,说明在案涉游戏场景中,普通游戏玩家能够将案涉游戏音频中的声音与孙某某声音建立指向关系,案涉游戏音频声音具有可识别性,故孙某某享有受保护的聲音权益,有权基于该人格利益主张民事权益。

关于案涉行为是否构成对孙某某声音权益的侵害。甲科技公司未取得孙某某本人的同意,在其开发的游戏中使用了带有孙某某声音的音频用作游戏配音,构成对孙某某声音权益的侵权。乙科技公司在未取得权利人同意的情况下,其发布行为亦构成声音权益侵权。

关于案涉行为是否侵害孙某某的一般人格权。一般人格权是相对于具体人格权而言的法律概念,在民事主体主张的人格权益无法归入生命权、身体权、健康权、姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权等具体人格权时,民事主体可以基于人格尊严、人格利益在一般人格权项下寻求救济。结合案涉游戏场景、人物特征、语言内容等,案涉游戏人物设定指向的是剧中人物“刘某某”,孙某某虽曾出演该影视角色,但作为表演者孙某某是通过自身肢体、

表情、声音等塑造“刘某某”这一影视角色，并非展现孙某某本人人格形象。故，无论是否完全复刻原影视台词，若游戏角色未偏离影视作品“刘某某”角色设定，则一般公众认知并不会将游戏角色形象中的负面人格与孙某某本人产生直接的对应关系，案涉行为不构成对孙某某一般人格权侵权。

关于一审酌定赔偿金额是否恰当。本案当事人未提交证据证明被侵权人因侵权行为受到的损失或者侵权人因此获得的利益。一审法院根据本案侵权的认定情况，行为人过错程度，侵权行为持续时间、方式、场合以及因侵权行为造成的后果，依法酌定甲科技公司、乙科技公司赔偿孙某某经济损失30000元并无不当，依法予以维持。

成都铁路运输中级法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》将自然人声音权益纳入人格权体系予以保护，实践中有关声音权益的纠纷案件越来越多。本案裁判提示，对于声音权益侵权纠纷，首先应当明确声音权益获得法律保护以可识别性为前提，这种可识别性不受声音载体的表现形式或者内容影响，此外还需要平衡声音权益保护与合理使用的界限。

一、声音权益属于人格权的保护范畴，应当以可识别性为前提

首先，声音具有人格属性。声音作为特定人的外在表征，同肖像一样，系标表自然人的人格标志，具有人格权的属性。作为人格特征之一的自然人的声音，也是特定自然人可以被识别的外部（声音）形象，因此享有人格权的保护。其次，声音的保护客体应当为声音本身。声音权益的客体中并不需要特定的内容，声音权益保护的仅为声音本身，并不包括声音的内容或形式。涉及声音内容或形式的部分可以寻求隐私权、个人信息权益、著作权等其他民事权利请求权基础予以保护。最后，“可识别性”是声音受保护的前提。特定自然人的声音能否受到法律保护，取决于该特定自然人的声音是否具有可识别性，即

通过该声音特征能否识别出与之对应的特定自然人。由于公众人物具有一定知名度和曝光度,普通大众对其声音的识别较为容易,因此,应以普通大众能否识别为标准。

二、声音权益的保护不受声音载体的表现形式影响,亦无关乎声音表现的具体内容

自然人的声音既可以作为声音人格权益受到保护,也可以受到著作权、表演者权、录制者权的保护,两种权利之间仅仅是聚合,而非吸收。究其比较,(1)在保护客体方面,表演者权保护的是权利主体在表演作品过程中的创造性劳动,其保护的是表演。声音权保护的内容是基于音色、音调、分贝等形成的不同变化特色的声音本身,而非声音所表现出来的内容和形式。(2)在保护范围上,表演者权保护的范围较小,因表演的使用形式较为单一,所以表演者权的内容包括现场直播、录音录像、录音录像制品复制发行、信息网络传播的许可权,但表演声音的商业化使用以及其他使用方式将难以受到表演者权的保护。而声音权益的保护并不受到声音使用形式、使用途径的限制。(3)在法律关系性质上,表演者权是知识产权的保护范畴,其侧重体现财产价值。而声音权益保护的是权利人的人格利益,其侧重体现人格属性。(4)在法律适用上,《中华人民共和国民法典》规定了在肖像作品涉及他人肖像时,肖像作品权利人不得随意行使著作权。若作品中包含自然人的声音,则声音作品权利人不经声音权利人的同意,不得以行使著作权的方式公开或使用他人的肖像及声音,否则即构成侵权。^①表演者权和声音权益可能发生竞合,但究其本质二者是不可混同的。《中华人民共和国著作权法》对单独使用他人声音或模拟使用他人声音的违法行为尚未作出明确规定,基于《中华人民共和国民法典》对声音保护系参照适用肖像权保护的规定,可以参照肖像权利和肖像作品权利行使的规则以及优先保护肖像权利的规则,寻求声音权益的保护路径,使之与表演者权保护形成互补。

^①严佳颖:《人工智能时代声音参照肖像权保护之适用研究》,载《海南开放大学学报》2024年第1期。

三、平衡声音权益的保护与合理使用的界限，促进文化产业的繁荣

在互联网经济的大环境下，许多传播行为或多或少能带来经济效应。在界定特定主体声音权益法律保护边界上，既要遵循既有法律对自然人人身权益的保护规则，也不能忽视附着于这些特定对象上的公共利益。只有在切实保障影视名人等公众人物人格利益的同时，维护个人权益背后更深层的文化创新、文化分享与表达自由等社会公共利益，才能促进不断演进的新技术环境下的文化创新与文化产业健康发展，提高文化强国建设的司法保障。

编写人：成都铁路运输第一法院 吴婷 周相君

71

具有人身意义的特定物及其权利归属的认定

——伍某甲诉麻某某等一般人格权案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广东省广州市中级人民法院(2023)粤01民终19273号民事判决书

2. 案由：一般人格权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):伍某甲

被告(上诉人):麻某某、伍某乙、伍某丙

【基本案情】

伍某甲为伍某丁与邓某某的女儿，邓某某于2013年死亡。2015年，伍某丁与麻某某未办理结婚登记，举办结婚仪式后共同生活。2020年8月，伍某丁因病死亡。伍某乙、伍某丙分别为伍某丁的兄、姐，伍某丁的父母均先其去世，

除伍某甲外，伍某丁未有其他子女。伍某丁的遗体火化后，骨灰存放于广州市某陵园。2020年8月20日，麻某某、伍某乙、伍某丙在未告知伍某甲的情况下，自某陵园取走伍某丁骨灰并于同年10月29日进行撒海处理。伍某甲称希望父母团聚，但亦尊重父亲的选择。父亲去世后，麻某某、伍某乙、伍某丙将父亲骨灰撒海，事实上无法挽回，对其造成严重的精神痛苦。麻某某、伍某乙、伍某丙称伍某丁生前在不同场合多次口头表示去世后骨灰进行撒海，但未有相关的证据予以证实。伍某甲诉请判令麻某某、伍某乙、伍某丙向其支付精神损害抚慰金10万元、书面道歉。

【案件焦点】

麻某某、伍某乙、伍某丙将伍某丁骨灰进行撒海的行为是否侵犯伍某甲的合法权利。

【法院裁判要旨】

广东省广州市荔湾区人民法院经审理认为：骨灰虽客观上属于物品，但包含着遗属对逝者的情感寄托，对遗属具有重要的精神价值，其安置方式必然影响遗属的精神利益，必须审慎妥善。对于骨灰的安置方式，应以逝者生前意愿优先；如逝者生前无明确意思表示，应由其近亲属协商处理；如协商后无法达成一致意见，则宜由顺位靠前的近亲属决定。本案中，未有证据证明伍某丁生前对于其骨灰的安置方式有明确的意思表示，而麻某某并非伍某丁法律意义上的配偶，伍某丁第一顺位近亲属仅有伍某甲，在近亲属之间未进行协商或者协商无法达成一致的情况下，伍某丁的骨灰安置应由伍某甲处理较为合适。麻某某、伍某乙、伍某丙未与伍某甲协商一致，在骨灰已妥善存放于殡仪馆的情况下，擅自采用不可逆的海葬方式处置骨灰，并非当地丧葬习俗，又阻断传统祭奠可能，该行为确有不妥，客观上侵犯了伍某甲对其父亲骨灰安置的权利和祭奠追思权益，造成了伍某甲的精神痛苦，构成侵权，故麻某某等人应向伍某甲书面赔礼道歉，并

赔偿伍某甲精神损害抚慰金。结合侵权人的过错程度、侵权行为的方式、侵权行为发生的原因及对伍某甲所造成的精神损害后果等因素，

综合麻某某、伍某乙、伍某丙与伍某丁之间的实际身份关系等情况，本院酌定麻某某、伍某乙、伍某丙向伍某甲赔偿精神损害抚慰金10000元。

广东省广州市荔湾区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第九百九十四条、第一千条、第一千一百六十八条、第一千一百八十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十二条规定，判决如下：

一、被告麻某某、伍某乙、伍某丙在本判决发生法律效力之日起十五日内向原告伍某甲书面赔礼道歉；

二、被告麻某某、伍某乙、伍某丙在本判决发生法律效力之日起十五日内连带向原告伍某甲支付精神损害抚慰金10000元；

三、驳回原告伍某甲的其他诉讼请求。

麻某某、伍某乙、伍某丙不服一审判决，提起上诉。

广东省广州市中级人民法院经审理认为：近亲属对逝者进行祭奠，是中华民族传统文化的传承，是生者表达对逝去亲人哀悼与怀念的一种方式，也是对逝者精神寄托的情感表达形式。伍某甲在伍某丁生前即使未尽充分的赡养义务，但其作为伍某丁唯一的女儿，其享有的吊唁权和祭奠权应受到法律保护，不因亲属间的矛盾纠纷而被剥夺。伍某甲因自身原因或其他考虑未参加伍某丁火化和出殡，但从未明确表示对于伍某丁后事安葬放弃作为女儿的责任。麻某某、伍某乙、伍某丙在决定将伍某丁骨灰撒海前，并未征求伍某甲意见，也未向其作任何告知。退一步讲，即使骨灰撒海是伍某丁生前的愿望和要求，麻某某、伍某乙、伍某丙也应在作出该行为前通知伍某甲，使其能够有机会表达对伍某丁最后的悼念。一审法院结合双方过错程度和侵权方式，判令麻某某、伍某乙、伍某丙承担赔礼道歉和10000元精神损害抚慰金支付义务并无明显不当，予以维持。

广东省广州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案系侵害自然人具有人身意义的特定物引发的人格权纠纷，在涉及具有人身意义的特定物的权利保护方面具有一定的代表性和典型性。具有人身意义的特定物属于物的一种，其人身意义依附于该特定物，权利人依法享有对该特定物进行支配和排他的权利不受侵害。

一、骨灰对于权利人而言是否为具有人身意义的特定物

是否属于自然人具有人身意义的特定物，核心标准在于该特定物对于权利人而言是否具有特殊的人格利益或身份利益。同一物品，对于不同的个体，所蕴含的精神利益或象征的人身权益是不相同的。

具体到骨灰，在主体关系方面，逝者一般为骨肉至亲，与作为权利人的在世亲属存在最近的血亲关系，具有天然的亲密情感联系；在客体要素方面，亲人的骨灰是权利人寄托情感、表达哀思的承载物；在特征属性层面，亲人骨灰具有不可复制、无法再生的属性，需要专门保管；在经验法则层面，亲人骨灰特别是父母的骨灰对于子女来讲，具有更大的精神意义，是为民众普遍理解、认可的一种精神利益，也是中华民族孝道文化所弘扬、传统习俗普遍存在的一种价值共识。故，本案将涉诉骨灰认定为《中华人民共和国民法典》所保护的自然人具有人身意义的特定物。

二、具有人身意义的特定物的权利归属认定

《中华人民共和国民法典》赋予自然人对具有人身意义的特定物的权利，是一种对该特定物直接支配和排他的权利，包括占有、使用、处分的内容。该特定物基于物的属性而具备的物权，是包含在其中的人身意义的依存基础。即自然人享有特定物所承载的人格身份利益的前提，是依法取得对该特定物的直接支配及排他的权利。具有人身意义的特定物的权利来源主要有原始取得、继受取得和基于身份关系的推定三种方式。

（一）原始取得权利的情形

原始取得权利的类型，主要是在重大人生仪式或重要人生经历等特定场景中产生的特定物，且权利人一般是主要参与人。例如，记录结婚仪式的录像、

与已逝亲人仅存的唯一合影等，这类特定物往往是代表着至亲至爱关系的信物、人生重大仪式节点的见证物。

（二）基于意思表示而继受取得权利的情形

继受取得权利的情形主要是指特定人通过赠与等方式将对该特定物的物权让渡给权利人，权利人由此取得该特定物的物权及特定物包含的人格身份权益。这类情形一般体现在具有深厚感情基础的亲人、恋人、友人之间，一方将承载其形象、风貌、品行等抽象价值的特定物赠送给权利人，主要包括寄托珍贵情感的承载物，家族祖辈传承的身份象征物，重大灾难经历中付出了生命、重大健康代价的恩人的留念物，具有励志意义的精神支撑物等。此种类型下，权利归属主体的变更一般以一方作出特定物赠与意思表示且完成特定物交付之时为标志。

（三）基于身份关系而推定享有权利的情形

这里的推定，主要解决已逝特定人的遗体、遗骨、骨灰及留赠物的权利归属。以本案为例，裁判认为原告享有对涉诉骨灰的支配权及排他权，是基于其与逝者之间存在女儿与父亲的身份关系所作的推定。本案中，逝者生前未对其骨灰处理预先作出安排，亦未作出明确意思表示指定骨灰的权利归属主体，基于家庭伦理，应提倡由逝者近亲属间协商一致确定权利人；在近亲属间未能进行协商或无法达成一致时，可参照适用《中华人民共和国民法典》关于法定继承顺位的规定，结合与逝者生前情感关系亲疏远近，确定权利归属主体及其顺序，一般推定由法定顺位在前的成员取得骨灰的支配权及排他权，如同一顺位存在多位权利人，则推定为共同享有权利。如特定物仅有单一权利人，则由该权利人单独行使权利，同时亦提倡与其他近亲属间协商处理；如存在多位同一顺位的共同权利人，则由共同权利人共同决定；如同一顺位权利人之间仍存在争议，则应结合与逝者生前共同生活家庭成员的意见、同一顺位权利人的多数意见以及当地传统习惯等多重因素进行综合考量。

编写人：广东省广州市荔湾区人民法院 李超彬 何涵晗

墓碑建造者不能以未支付费用为由 剥夺逝者其他亲属的墓碑署名权益

——周某甲诉周某乙一般人格权案

【案件基本信息】

1. 调解书字号

重庆市第三中级人民法院(2023)渝03民终1474号民事调解书

2. 案由：一般人格权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 周某甲

被告(被上诉人): 周某乙

第三人: 周某丙、周某丁、周某戊

【基本案情】

周某某(已过世)与熊某某婚后生育周某甲、周某乙、周某丙、周某丁、周某戊五个子女。周某某过世后, 周某甲、周某乙、周某戊决定共同为周某某和熊某某修建合葬墓, 三人同意平均分摊坟墓修建费及相关费用, 并由周某乙、周某戊具体实施修建坟墓篆刻墓碑, 共计花费2.6万元。在坟墓修建过程中, 因周某甲经周某乙催促后未支付分摊的修建费用, 周某乙在墓碑上未篆刻周某甲及其家人的姓名。周某甲遂以周某乙该行为侵犯其人格权为由向法院提起诉讼, 请求法院判决周某乙更换墓碑, 并加刻周某甲及其家人的名字; 判决周某乙停止侵害, 消除影响, 恢复名誉, 赔礼道歉和赔偿精神损失2000元。庭审中, 周某甲还请求周某乙重新篆刻墓碑并分摊刻碑费用。

【案件焦点】

1.周某乙未在墓碑上篆刻周某甲及其家人姓名的行为是否构成侵犯人格权；2.对周某甲更换案涉墓碑加刻名字及精神损害赔偿等请求应否支持。

【法院裁判要旨】

重庆市丰都县人民法院经审理认为：本案系当事人之间因在墓碑上篆刻姓名而产生的争议。根据我国传统的伦理观念和长期形成的民间风俗习惯，祭奠是生者对逝者悼念和寄托哀思的方式，符合我国的善良风俗，相应权利应受法律保护。民间所谓祭奠权属于人格权中的“其他人格利益”，依法应当受法律保护。周某甲作为周某某的子女，依法享有对已故父亲进行祭奠的权利，按传统风俗，墓碑上一般均应篆刻逝者的子女及其家人的姓名，因此周某甲要求在其父亲的墓碑上篆刻上自己及家人的姓名符合法律规定。因周某甲没有支付分摊的修建父亲坟墓的费用，存在过错，周某乙亦同意在分摊坟墓修建费用后由周某甲加刻姓名并自行承担费用，故应由其自行刻碑并承担刻碑费用，周某乙应予以协助。又因周某甲过错在先，且其无证据证明遭受了损失，其主张赔偿精神损失、停止侵害等请求不应得到支持。对于周某某坟墓修建费用的问题，因周某甲、周某乙、周某戊三人明确表示同意在本案中一并处理并由其三人平均分摊，不要求其他人承担，系对自己权利的处分，不违反法律规定，故对修建周某某坟墓费用10000元由周某甲、周某乙、周某戊均摊。关于在熊某某墓碑上篆刻姓名及分摊费用的问题，因熊某某在世，为其修建坟墓违反相关政策规定，违背公序良俗，故周某甲主张在熊某某墓碑上加刻姓名的请求不能得到支持。

综上，重庆市丰都县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第八条、第九百九十条、第九百九十一条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条规定，判决如下：

一、周某乙协助(不阻挠)周某甲在逝者周某某墓碑上篆刻周某甲及其家人的姓名，费用由周某甲自行负担；

二、周某甲分别支付周某乙、周某戊各1666.5元；

三、驳回周某甲的其他诉讼请求。

周某甲不服一审判决，提起上诉。

重庆市第三中级人民法院经调解，双方当事人按照一审判决内容达成调解协议，该案调解结案。

【法官后语】

一、墓碑署名权属于人格权，应当受到法律保护

本案系逝者亲属之间因一方未在逝者亲属墓碑上篆刻对方姓名而产生的争议，其实质为因祭奠权引发的纠纷，祭奠权的权益现实表现形式包括对亲人死亡情况的知情权、悼念权、安葬权、墓碑署名权、保持墓碑及坟墓完整权等。中华民族历来有强烈的自我身份确认的意识，墓碑属于逝者坟墓的标识物，是坟墓的重要组成部分，标识和记录着逝者的身份、生平及逝者亲属姓名等。在墓碑上刻名是满足亲属认祖归宗的情结，是对逝去亲人进行悼念和寄托哀思的传统习俗，墓碑上刻名是祭奠权物化的一种体现，能化解亲属逝世带来的痛苦，是一种满足精神需求的纪念性载体。虽然墓碑署名权尚未成为一种类型化的法定权利，但自然人的人身权益范围并不局限于法律明确规定的民事权利。如前所述，墓碑署名权系基于特定身份关系的生者对逝者的哀悼、追思的权利，其客体是一种精神利益，体现了权利人对逝者悼念的行为自由和可能产生的社会道德评价，符合我国社会生活中基本的伦理道德观念和善良风俗，符合一般人格权的内涵，因此，墓碑署名权属于人格权中的“其他人格利益”，应当受到法律保护。

二、享有墓碑署名权的权利主体范围确定应尊重逝者遗愿，并参照法律和民俗习惯

墓碑不仅是逝者墓地的标志，也是承载亲属哀思的纪念物，墓碑上署名具有一定的公示性与长久性。根据我国传统的殡葬礼仪，亲属通过立碑、进行各种祭奠活动来表达对逝者的哀痛和悼念，一般应由逝者子孙或其配偶为其立墓碑。我国传统丧葬文化注重“逝者为大”，墓碑如同逝者的“名片”，行使墓碑署名权的主体及墓碑的内容应充分尊重逝者生前的遗愿。比如，没有形成抚养

关系但尽了赡养义务的继子女等亦可遵照遗嘱在墓碑上署名。在没有逝者遗愿的情况下，为体现孝道和表达哀思，彰显孝悌，墓碑署名权的权利主体可由当事人协商，一般是与逝者有特定的身份关系，尤其是近亲属，通常是按照家族长幼顺序和身份关系远近在墓碑上篆刻姓名。《中华人民共和国民法典》规定，民事主体从事民事法律行为没有法律规定的，可以适用习惯，但是不得违背公序良俗。对于亲属关系复杂、争议较大的，墓碑署名权的主体及权利行使顺位也可以参照《中华人民共和国民法典》关于法定继承顺位的规定，或者参考民俗习惯，根据祭祀、宗谱中亲属关系亲疏远近，确定墓碑署名人员及其顺位。本案中，周某甲作为逝者周某某的长子，周某某并无遗愿排除其祭奠权利，根据法律规定和良善民俗，周某甲及其家人均能参与祭奠逝者，有权在逝者的墓碑上署名，此种民事利益受法律保护。

三、墓碑建造者未在墓碑篆刻其他亲属名字的行为构成侵权

墓碑是逝者最后的身份证明，墓碑署名是身份认同和彰显孝道的重要方式，有着丰富的人格内涵。中华民族传统文化注重代际传承，在现实生活中，若亲属及其家人未在逝者墓碑上署名，会使得社会普遍认为其与逝者有较大的矛盾或者被冠以“不孝”的标签，对未署名人来讲，不仅侵害其家族身份的归属感，也会对其人格产生负面评价，这种评价长久且持续。祭奠与孝善通常联系在一起，墓碑承载着重大的精神寄托，带有道德性质，墓碑漏刻名字不仅是对逝者的不敬，也侵害了祭奠权人的祭奠利益。因此，保护墓碑署名权不仅保护了权利主体对逝者祭奠的行为自由，维护了权利主体的社会评价和身份认同感，还在一定程度上保护了逝者的人格尊严。从违法行为、损害事实、因果关系和过错程度来分析，本案中，周某乙故意在墓碑上未篆刻周某甲及其家人名字的行为违反法律规定，又有悖公序良俗和伦理道德规范，属于违法行为，该行为侵害了周某甲及其家人的墓碑署名权及相应的精神利益，影响了周某甲及其家人对逝去亲人祭奠权的行使，还可能造成他们的社会评价降低，且行为与损害之间具有直接的因果关系。周某甲未实际分摊修坟费用属于兄弟姐妹之间的经济利益纠纷，本可协商解决，协商不成可寻求法律途径解决，而周某乙通过影

响周某甲及其家人权利的行使来报复周某甲未履行义务的行为，具有明显过错，应当依法承担相应的侵权责任。

四、侵害墓碑署名权的责任承担

侵害墓碑署名权的责任属于一般侵权责任，根据《中华人民共和国民法典》第九百九十五条规定，人格权受到侵害的，受害人有权依法请求停止侵害、排除妨碍、消除危险、消除影响、恢复名誉和赔礼道歉等民事责任。侵权方式具有多样性，不同人格权纠纷案件，应根据不同侵权类型适用相应的责任承担方式。类似于本案的墓碑未署名纠纷，可以采取更换墓碑并篆刻名字的补救措施，周某乙有责任协助周某甲更换墓碑并在墓碑上篆刻名字，消除不良影响，抚慰周某甲及其家人。同时，因周某甲自身对纠纷的发生存在一定过错，应由其自行篆刻墓碑并承担费用，周某乙不能阻挠，并应当提供相应的协助。本案还特别指出，当事人为在世母亲修建的坟墓属于活人墓，违反相关政策规定，亦违背公序良俗，周某甲主张在熊某某墓碑上篆刻姓名的请求不能得到支持。本案最终通过调解确定由周某乙协助周某甲篆刻姓名，有利于兄弟姐妹之间相互理解尊重，和谐友爱，共塑文明家风，弘扬中华民族优秀传统文化和社会主义核心价值观。

编写人：重庆市丰都县人民法院 湛野 付春杰 高鹏

ISBN 978-7-5216-5058-7



图书在版编目(CIP) 数据

中国法院**2025**年度案例.人格权纠纷/国家法官学院, 最高人民法院司法案例研究院编.--北京: 中国法治出版社, **2025.4.**-- ISBN 978-7-5216-5058-7